



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 5/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

נציגות הבית המשותף
רחוב בן יהודה 92 הרצליה
ע"י עו"ד מיכל קמחי
מרחוב רמז 13 נתניה

התובעת:

- נ ג ד -

דקלה אליאס ת.ז. 060718632
מרחוב בן יהודה 92 הרצליה

הנתבעת:

פסק דין

מבוא

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב בן יהודה 92 הרצליה הידוע כגוש 6546 חלקה 684 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד בעלת דירה בבית.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

על פי כתב התביעה, הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף (תשלומים שוטפים בסך של 840 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 01/09 ועד 12/09) וכן סך של 2,572 ₪ בגין שיפוץ הבית. לזכות הנתבעת עומדת יתרת זכות בסך של 280 ₪ ולפיכך, קרן החוב, על פי כתב התביעה, מסתכמת בסך של 3,132 ₪.

טענות הנתבעת בתמצית הן כי תשלום התוספת בגין שיפוץ הבית נעשה ללא הסכמת בעלי הדירות ועבור סכומים כפולים, פיקטיביים, תוספות וחריגות בשיפוץ שהוחלטו על ידי הנציגות בלבד. ביחס לתשלומים השוטפים לנציגות טוענת הנתבעת כי התשלום החודשי הנדרש הינו גבוה ללא כל הצדקה. בהתבססה על ההוצאות השוטפות לשנת 2008 משלמת הנתבעת סך של 70 ₪ לחודש ולטענתה אין לחייבה בכל תשלום נוסף.

בדיון מיום 27.06.10 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות של הצדדים, הטיעונים שנשמעו בדיון וסיכומים קצרים בכתב. בהתאם להחלטתי מיום 27.06.10 רשאים היו הצדדים לצרף לסיכומיהם כל מסמך התומך בטענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 5/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

התקנון המצוי מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה.

על פי מוצג 8 לסיכומי התובעת (להלן: "פרוטוקול האסיפה"), ביום 11.11.08 נערכה אסיפת בעלי דירות בה נכחו נציגים של כל בעלי הדירות בבית. מטעמה של הנתבעת הופיע אביה ופרוטוקול האסיפה נרשם כי הנתבעת נעדרה עקב מחלה. באסיפה זו הוחלט פה אחד (לרבות באישור נציגה של הנתבעת) על העלאת גובה התשלום החודשי לשנת 2009 לסך של 140 ₪ לכל דירה. כן הוחלט כי נושא זה יבחן, שוב, במהלך שנת 2009, בהתאם לרמת ההוצאות העדכנית בפועל.

בסיכומיה הנתבעת אינה מעלה כל טענה כנגד פרוטוקול האסיפה. למעשה, הנתבעת מודעת לכך כי היתה הסכמה של בעלי הדירות לחיוב החודשי האמור. אולם, לטענתה, בעלי הדירות הסכימו מבלי שידעו על רמת ההוצאות בפועל. כן מעלה הנתבעת טענות בדבר מצבה הכלכלי שאינו מאפשר לה לשלם תשלומים גבוהים מהנדרש.

לנתבעת גרסאות שונות בעניין טענתה לפיה ההוצאות השוטפות נמוכות בהרבה מהגבייה בפועל על ידי הנציגות. בכתב ההגנה היא טוענת כי ההוצאות השוטפות לדייר לשנת 2008 היו כ- 70 ₪ ובשנת 2009 הן כ- 80 ₪. בסיכומיה היא טוענת כי הוצאות אלו הינן כ- 90 ₪. הנתבעת גם לא הביאה אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית שיתמוך בטענותיה.

אולם, ממילא, אין בטענתה זו של הנתבעת לסייע לה בהגנתה.

כאמור לעיל, התקציב השנתי אושר, פה אחד, על ידי האסיפה הכללית. מששלמו כל בעלי הדירות, למעט הנתבעת, את חלקם בהוצאות על פי החלטת האסיפה הכללית ותקציב הבית המשותף, אין לאפשר לנתבעת לפתוח מחדש את תקציב הבית על ידי נקיטת סעד עצמי ותשלום חלקי בלבד. על הנתבעת לשלם את חלקה, בדיוק כשם ששילמו כל בעלי הדירות האחרים בבית.

זאת ועוד. מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים. במקרה שכזה תוכל האסיפה הכללית להחליט על החזרתם לבעלי הדירות על פי חלקם בתשלום או



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 5/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

שימוש בכספים אלו לכל צורך שהוא בהתאם להוראות החוק והתקנון. אולם אין בכך להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד.

אם, כטענת הנתבעת, עלה בידיה לשכנע בעלי דירות אחרים בצדקת טענותיה, פתוחה לה הדרך לפעול בהתאם להוראות התקנון המצוי לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לשכנע את רוב בעלי הדירות כי יש לשנות את תקציב הבית ואת הגביה החודשית או להשיב את הכספים ששולמו ביתר, ככל ששולמו. בינתיים, עליה להמשיך ולשלם את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

בפסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 נקבע כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במוכן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

כך, גם כשהנציגות מנהלת את התקציב השנתי וחלוקת ההוצאות בדרך שאיננה תואמת את ציפיות בעל הדירה או אינה מאפשרת עיון במסמכים או שהחלטת האסיפה הכללית לאישור התקציב אינה לרוחו, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות ולהטיל בכך מעמסה כלכלית על בעלי הדירות האחרים. גם מצבה הכלכלי של הנתבעת, ככל שיהיה קשה, אין בו להצדיק הימנעות מתשלום מלוא התשלומים לנציגות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. על אחת כמה וכמה כאשר התקציב אושר פה אחד על ידי כל בעלי הדירות בבית (לרבות הנתבעת עצמה באמצעות נציגה באסיפה).

בכל הקשור לתשלום עבור שיפוץ הבית טוענת הנתבעת כי דרישת התשלום מקורה בהוצאות חריגות שלא אושרו על ידי בעלי הדירות. לטענת הנתבעת הדברים האמורים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי התריעה בפני הנציגות מראש על כי, לאור מצבה הכלכלי, לא תוכל לממן חריגות בהוצאות ללא הסכמתה.

גם טענה זו של הנתבעת אין לקבל.

אין מחלוקת בין הצדדים כי השיפוץ שבוצע הינו במסגרת "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף כהגדרת מונח זה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

על פי מוצג 1 לסיכומי התובעת, שיפוץ הבית אושר על ידי האסיפה הכללית בישיבה מיום 29.04.08. הנתבעת התנגדה באסיפה הנ"ל לביצוע השיפוץ. אולם, מאחר והמדובר ב"החזקה תקינה", שילמה את חלקה לאחר שאושר השיפוץ ברוב קולות באסיפה הכללית.

על פי פרוטוקול האסיפה, בעלי הדירות קיבלו דיווחים שוטפים על ההוצאות האמורות ומרביתם אישרו את ההוצאות מראש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 5/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

עוד עולה כי תוספות ההוצאות לשיפוץ, על פי פירוט שנכלל בנספח א' לפרוטוקול האסיפה, אושרו ברוב קולות באסיפה. כל בעלי הדירות האחרים גם שילמו את חלקם בתוספות להוצאות השיפוץ. בכך, ממילא, אושרו הוצאות, אף אם מדובר בכפל הוצאות או הוצאות מיותרות כתוצאה מטעויות בניהול השיפוץ.

לפיכך, כשם ששילמה הנתבעת את חלקה בהוצאות השיפוץ על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 29.04.08, כך היה עליה לשלם גם את חלקה בתוספות לשיפוץ, שאושרו על ידי בעלי הדירות ואושרו על ידי האסיפה הכללית כאמור.

די באמור כדי לדחות את טענת הנתבעת בנוגע להוצאות השיפוץ. אולם, גם לגופו של עניין לא מצאתי ממש בטענותיה בכתב ההגנה ביחס לפירוט התוספות.

לא הוכחה טענת הנתבעת כי עלות שינוי גוון חזית (סעיף 1 לפירוט התוספות) גבוהה מהנדרש. הנתבעת מעלה הערכות בלבד בעניין זה. הנתבעת גם היתה מעורבת בסוגיה זו ואף הסכימה לשלם מחצית מהתוספת האמורה על פי הערכתה (מוציגים 2 עד 7 לסיכומי התובעת ונספח 4 לכתב התביעה). בנסיבות דנן המדובר בהוצאה סבירה (ר' פרופ' יהושע ויסמן דיני קניין (חלק ב') עמ' 499).

סעיפים 2 ו-3 לפירוט התוספות (צנרת מים וביוב בחדר אשפה) אינם נכללים בפרק 4 לכתב הכמויות (צורף לכתב ההגנה) המתייחס לצנרת דלוחין "אנכי ראשי" ו- "מאספים מהדירות" וצנרת מים במקלט.

סעיפים 4 ו-7 לפירוט התוספות (חישוב שטחים תיקוני חיפוי קיר עקב עבודות החלפת הריצוף) הינם חלק מעבודות השיפוץ המקוריות ותוספות נלוות לשיפוץ זה.

סעיפים 5 (מכסה ביוב), 6 (יציקת בטון בחדר מדרגות ובביתן אשפה), 8 (השמשט אינטרקום) ו-9 (התקנת ת"ד על הקיר) לפירוט התוספות, אינם נכללים במסגרת כתב הכמויות, לא בסעיפים אליהם מפנה הנתבעת בכתב ההגנה וגם לא בכל מקום אחר (ר' גם הסבר בעמוד 1 לפרוטוקול שורות 7-10) וממילא ברור כי המדובר בחלק נלווה לשיפוץ המקורי שאושר.

לבד מן האמור, התוספות, כולן, נאמדות בשיעור של כ-10% מעלות השיפוץ. תוספות אלו סבירות ומקובלות לשיפוץ בסדר גודל, כפי שנערך בבית. גם חלוקת התשלום בין בעלי הדירות (כמפורט בנספח א' לפרוטוקול האסיפה) תואמת את הוראות תקנות הבית.

לפני סיום אעיר כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת כי התביעה מקורה בהתנכלות אישית או כי מדובר בהוצאות פיקטיביות של הנציגות. כאמור, בעלי הדירות אישרו את התקציב ואת הוצאות תוספות השיפוץ ואף שילמו את חלקם. אם היה ממש בטענת הנתבעת, סביר כי גם בעלי דירות נוספים היו תומכים בטענותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 5/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה.

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 3,132 ₪ בגין תשלומים שוטפים לנציגות לתקופה שמחודש 01/09 ועד לחודש 12/09 וכן הפרש תשלום בגין שיפוץ הבית. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 14.01.2010, ועד למועד התשלום בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 674 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 14.01.2010, ועד למועד התשלום בפועל ובסך של 600 ₪ בצירוף מע"מ כדין בגין החזר הוצאות תשלום שכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שנתקיים רק דיון אחד בתובענה ובהסכמה הדיונית של הצדדים אשר קיצרה את ההליכים בתיק זה.

כאמור, אין במצבה הכלכלי של הנתבעת להוות הצדק להימנעותה מתשלום. אולם, בהתחשב במצבה הכלכלי של הנתבעת ולאור הסכמתה בעבר של התובעת לפריסת תשלומים (סעיף 20 לסיכומים), אני מורה כי הנתבעת תהיה רשאית לשלם את הסכומים האמורים ב- 4 תשלומים שווים ורצופים, הראשון בהם ב- 01.09.10, וב- 1 לכל חודש עוקב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, ט' אלול תש"ע, 19 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין